

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0058356-76.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **THIAGO GOMES DOS SANTOS**

Vistos.

THIAGO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, *caput*, da Lei 11.343/06 e no artigo 329 do Código Penal, porque, no dia 13 de julho de 2016, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Edmundo Abreu, altura do nº. 62, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca, supostamente guardava pra venda, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46,74 gramas de cocaína, acondicionados em 124 pinos, 124,8 gramas de maconha, acondicionados em 71 trouxinhas.

Consta por fim, que após ser abordado praticando o crime de tráfico, se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra o policial civil Dirceu, funcionário público competente para executar o ato.

O réu foi notificado às fls. 99. A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2016 (fls. 110), o réu foi citado (fls. 122).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Foi oferecida resposta à acusação, arrolando as mesmas testemunhas da denúncia (fls. 100/103).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arrolada pela defesa. O réu não foi interrogado porque é revel.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com aumento da pena-base para o crime de tráfico, não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, regime fechado para o tráfico e aberto para a resistência, sem substituição por pena restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição para ambos os crimes, sendo para o tráfico por ausência de provas e para o crime de resistência por ausência de dolo. Requereu a fixação da pena no mínimo, aplicação da atenuante da menoridade e da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, fixação de regime aberto, substituição da pena por restritiva de direitos e manutenção da prisão domiciliar.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os policiais civis narraram que no dia dos fatos estavam cumprindo suas funções, investigando informações referente à prática de tráfico de entorpecentes em local que já era conhecido pela ocorrência. Foram para o local indicado em uma viatura descaracterizada e permaneceram à distância, observando a movimentação. Visualizaram o réu parado em determinado ponto sem sair, e dele se aproximaram algumas pessoas, que entregavam algo ao acusado, que, descia para um lugar próximo e retornava com algum objeto, que era entregue à pessoa. O policial Dirceu então se aproximou do réu e pediu uma porção de maconha, o réu lhe respondeu que tinha e custava R\$ 10,00. O policial, então, lhe entregou o dinheiro, o réu se dirigiu até o mesmo local que haviam visto anteriormente, pegou a maconha e lhe entregou. O depoente se identificou imediatamente como policial, e o réu foi em sua direção para lhe agredir, sendo que para se defender fez uso de força moderada para detê-lo, neste momento o policial Ricardo veio em seu auxílio. O réu mesmo detido demonstrou comportamento violento. Em seguida foram verificar o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

local onde o réu havia pegado a maconha e encontraram mais diversas porções de maconha e cocaína, em porções individuais, não se recordando quanto de cada uma. A maconha encontrada tinha a mesma embalagem da droga entregue ao policial momentos antes. Em revista pessoal, foi encontrada com o réu certa quantia em dinheiro, em notas trocadas. O local da prisão é conhecido ponto de tráfico. Não se recordavam da versão dada pelo réu. O réu estava muito alterado, mas não souberam informar se era por conta do uso de entorpecentes

O réu não foi interrogado porque é revel.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas; sua prisão ocorreu nas proximidades de local conhecido como ponto de tráfico, segundo os policiais ouvidos; confissão informal do réu aos policiais de que estava traficando; incompatibilidade entre a profissão de ajudante declarada pelo réu e a quantidade de drogas encontrada em seu poder; ausência de demonstração de que a droga destinava para seu próprio consumo; efetivação de venda de uma porção de maconha ao policial Dirceu, que se apresentou como usuário. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo :

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

provido.” (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câm. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais que procederam à prisão em flagrante do réu fizeram relatos uníssomos e detalhados, confirmando os depoimentos prestados na fase policial em sua totalidade.

A palavra dos mesmos não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Não há que se falar em flagrante preparado ou forjado, para fins de invalidar a prova e tornar a conduta do réu atípica. Isto porque, em se tratando de crime de tráfico, em que há multiplicidade de condutas previstas pelo legislador, quando o policial se apresentou como usuário para adquirir a droga do réu, o delito já estava consumado. Não houve, portanto, induzimento para que o réu praticasse o delito apenas por conta da intervenção policial. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FLAGRANTE ESPERADO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO EM DECORRÊNCIA DA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ECSTASY. ART. 33, § 3º, DO CP. SÚMULA 7/STJ.

1. No flagrante preparado, o órgão policial provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que, no flagrante forjado, a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão.” (STJ, AgRg no REsp 1356130/GO, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. ART. 304 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA AFASTADA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Nos termos dos precedentes desta Corte, afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca e nem induz ao cometimento do crime, sobretudo, em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta de guardar e manter em depósito a substância entorpecente, conforme restou evidenciado na espécie.” (STJ, HC 193319/SP, Ministro NEFI CORDEIRO)

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico (fls. 104/106) e também pelo auto de apreensão e exibição de fls. 20/21.

Com relação ao crime de resistência, é de se reconhecer que se tratou de uma tentativa e não de um delito consumado, na medida em que o réu não chegou a empregar efetivamente a violência contra os agentes policiais. Segundo os relatos hoje colhidos, ele apenas tentou socar o policial Dirceu, mas não logrou êxito em fazê-lo. O dolo do réu está amplamente demonstrado pela prova dos autos. No momento de sua prisão o réu não sofreu qualquer ataque convulsivo, de modo que não há que se falar em inexistência do elemento subjetivo do tipo.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à **DOSIMETRIA DA PENA**.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva – 46,74g de cocaína, e 124,8g de maconha – do entorpecente encontrado em seu poder que serviria à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Some-se a isto o fato de que tinha em seu poder grande quantidade de entorpecente,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

além daquela que ordinariamente é apreendida em ocorrência similares a esta dos autos. Assim, majoro a pena-base do réu em 1/4, ficando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: “*A natureza nociva da substância entorpecente apreendida – cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito.*” (HC 141092/MS). Para o crime de resistência, a pena é fixada no mínimo legal de 2 meses de detenção.

Em razão da atenuante da menoridade, a sua pena será reduzida em 1/6 para o crime de tráfico (com relação ao crime de resistência incide a previsão da Súmula nº 231 do E. STJ), ficando em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo as penas em 1/6, ante o montante de entorpecente encontrado em poder do réu, estabelecendo-as em definitivo em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Deixo de afastar a incidência da causa de aumento de pena, como requerido pelo Ministério Público, porque nada há nos autos, afora a quantidade de droga mais elevada do que o comum, a indicar associação ao crime organizado, sendo tal fator insuficiente para tal fim.

Em função da tentativa do crime de resistência, a pena será reduzida em 1/3, porque a maior parte do *iter criminis* foi percorrida, ficando em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, conforme já dito anteriormente, quando da primeira fase da dosimetria da pena, o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de entorpecente, tratando-se daquele que maior risco representa para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Para o crime de resistência, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR** o réu **THIAGO GOMES DOS SANTOS**, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 às **penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial fechado**, bem como por infração ao disposto no artigo 329, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal à **pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto**.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade, mas mantenho a prisão domiciliar, tal qual como determinada anteriormente.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual.

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido.

P.R.I.

São Paulo, 10 de julho de 2017.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**